

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

3281 *Dirección General de Promoción y Diversificación Económica.- Resolución de 7 de septiembre de 2026, por la que se declara la justificación total de las subvenciones concedidas y abonadas a determinados beneficiarios, tras estimación de recursos de alzada en el ejercicio 2022, al amparo del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.*

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se aprueban medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (BOE n.º 62, de 13.3.2021).

Segundo.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se aprueba el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España (BOC n.º 115, de 5.6.2021), estableciéndose las siguientes líneas de subvención:

a) Línea 1: personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

b) Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019. A su vez, esta línea se subdivide en:

- Línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas.

- Línea 2.2: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas.

- Línea 2.3: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más personas empleadas.

Las medidas extraordinarias de apoyo incorporadas en dicho Decreto ley se financiaron con fondos del Gobierno de España, con cobertura en la sección 37 “Otras relaciones financieras con Entes Territoriales”, servicio 01 “Secretaría General de Financiación

Autonómica y Local. Comunidades Autónomas”, programa 941O “Otras transferencias a Comunidades Autónomas”, concepto 451 “Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias”, destinándose a la Línea 2.1 de las ayudas reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, una cuantía que asciende a 650.000.000,00 de euros.

Tercero.- Con fecha 25 de octubre de 2022, es publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 211 la Resolución n.º 1426/2022, de 5 de octubre, del Director General de Promoción Económica, por la que se acuerda, respecto de determinadas personas autónomas y empresas, modificar o dejar sin efecto determinadas resoluciones y se acuerda el abono de las subvenciones correspondientes a aquellas, como consecuencia de la estimación de recursos interpuestos contra las referidas resoluciones.

En el Anexo II de la citada Resolución constan aquellas personas y empresas beneficiarias que, tras resolución estimada del recurso de alzada interpuesto, se les reconoce un mayor importe de subvención concedida.

En el Anexo III de la citada Resolución constan aquellas personas y empresas solicitantes cuyas solicitudes de subvención, tras resolución estimada del recurso de alzada interpuesto, pasan a ser estimadas.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 del Decreto ley 6/2021, la verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, revistiendo la justificación que deben presentar los beneficiarios la forma establecida en el apartado 3 del citado artículo 15, de esta manera:

a) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 7 de dicho Decreto ley.

b) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

c) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del citado Decreto ley, por la Dirección General de Promoción Económica, se adoptaron las siguientes resoluciones:

- Resolución n.º 1121/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio [Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por

la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019].

- Resolución n.º 1148/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe de auditor de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio.

Quinto.- El plazo de presentación de la justificación de la subvención directa es determinado en el apartado resolutivo quinto de la Resolución n.º 1426/2022, de 5 de octubre, otorgando, a las empresas y personas autónomas interesadas que figuran en el Anexo I de la citada Resolución, un plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de notificación de la citada Resolución, para la justificación de la subvención.

Sexto.- Mediante anuncio de requerimiento de 10 de julio de 2026 es requerida a determinadas personas y empresas beneficiarias la subsanación de la información incluida en las cuentas justificativas, así como la acreditación del cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo (BOC n.º 148, de 24.7.2026).

Finalizado el plazo para la aportación de la documentación requerida, se verifica que las personas y empresas beneficiarias relacionadas en los anexos de la presente Resolución justifican totalmente la subvención concedida y abonada por importe de cinco millones trescientos un mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con diecinueve céntimos (5.301.644,19 euros).

Séptimo.- Consta en el expediente propuesta de Resolución emitida por el Jefe de Servicio de Cooperación Económica el día 7 de septiembre de 2026, en estrictos términos al contenido de la presente Resolución.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Es competente para dictar la presente Resolución la persona titular de la Dirección General de Promoción Económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Segunda.- El Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías (modificado por Decreto 47/2023, de 17 de julio, del Presidente), establece en el artículo 1 la organización de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

El artículo 3 dispone que “La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos asume las competencias que tenía atribuidas la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y las de promoción y diversificación económica, salvo las de Conocimiento y Empleo. Asume asimismo las competencias en materia de industria, comercio y consumo, que tenía la Consejería de Turismo, Industria y Comercio”.

La disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, establece la vigencia de los Reglamentos Orgánicos en tanto no se dicte nuevo Reglamento.

El citado Decreto 123/2023, de 17 de julio, ha sido recientemente modificado por el Decreto 128/2024, de 9 de septiembre (BOC n.º 179, de 11 de septiembre).

Tercera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, la verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El apartado 3 del citado precepto establece el modo de justificación de la subvención, que dependerá de la línea y del importe concedido:

a) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 7 de dicho Decreto ley.

b) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

c) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, son dictadas las siguientes Resoluciones por parte de la Dirección General de Promoción Económica:

- Resolución n.º 1121/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio [Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019].

- Resolución n.º 1148/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe de auditor de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la Línea 2 que reciban el importe mínimo de 4.000 euros se encuentran regulados en el artículo 15 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, y recogidos en los artículos 3 y 7 de dicho Decreto ley.

Cuarta.- Los requisitos que debe cumplir la declaración responsable, modalidad de justificación aplicable a los beneficiarios de la Línea 2 con el importe mínimo de 4.000 euros, se encuentran regulados en el artículo 16 del Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio.

El beneficiario relacionado en el Anexo I cumplen los requisitos exigidos en el citado artículo.

Quinta.- Los requisitos que deben cumplir la cuenta justificativa simplificada, modalidad de justificación aplicable a los beneficiarios de la Línea 2 con importe de subvención concedida y abonada superior a 4.000 euros y hasta 100.000 euros, se encuentran regulados en el artículo 18 del Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio.

Los beneficiarios relacionados en el Anexo II cumplen los requisitos exigidos en el citado artículo.

Sexta.- Los requisitos que deben cumplir la cuenta justificativa con informe auditor, modalidad de justificación aplicable a los beneficiarios de la Línea 2 con importe de subvención concedida y abonada superior a 100.000 euros, se encuentran regulados en el artículo 18 del Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio.

Los beneficiarios relacionados en el Anexo III cumplen los requisitos exigidos en el citado artículo.

Séptima.- El apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, reza así:

“2. Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III asumen, asimismo, los siguientes compromisos:

a) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 4.5 del presente Real Decreto-ley.

b) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.

c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas”.

Los beneficiarios relacionados en los anexos de la presente Resolución cumplen los compromisos exigidos en el citado artículo.

Octava.- La presente Resolución se dicta al amparo de lo establecido en el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio; en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006,

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en todas aquellas normas que las complementen o desarrollen.

Novena.- De acuerdo con el artículo 5.1.c) del citado Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, se establece como obligación de las personas y empresas beneficiarias el someterse a las actuaciones de comprobación tanto del órgano concedente como de la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Décima.- Establece el artículo 20.2 del Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio, que la persona y empresa beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea.

Undécima.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

Duodécima.- De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artículo 13 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vistos los citados antecedentes y consideraciones jurídicas, y en el ejercicio de las competencias que tengo legalmente atribuidas,

RESUELVO:

Primero.- Declarar justificada totalmente la subvención concedida y abonada al beneficiario relacionado en el Anexo I, por un importe de cuatro mil (4.000,00) euros, cuya justificación es realizada mediante declaración responsable, otorgadas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Segundo.- Declarar justificadas totalmente las subvenciones concedidas y abonadas a los 3 beneficiarios relacionados en el Anexo II, por un importe de treinta y seis mil setecientos tres euros con ochenta y dos céntimos (36.703,82 euros), cuya justificación

es realizada mediante cuenta justificativa simplificada, otorgadas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Tercero.- Declarar justificadas totalmente las subvenciones concedidas y abonadas a los 4 beneficiarios relacionados en el Anexo III por un importe total justificado de cinco millones doscientos sesenta mil novecientos cuarenta euros con treinta y siete céntimos (5.260.940,37 euros), y cuya justificación es realizada mediante cuenta justificativa con informe auditor, otorgadas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a las personas y empresas interesadas a través de su inserción en el Boletín Oficial de Canarias y, a efectos de su conocimiento, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de septiembre de 2026.- El Director General de Promoción y Diversificación Económica, Manuel Alexis Oliva Hernández.

ANEXO I

N.º EXPEDIENTE	NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDO	IMPORTE SUBVENCIÓN JUSTIFICADO
EXP-SUBPYMES2-16591-2021	MARTÍN GONZALEZ MARTÍN	**0752***	4.000,00 €	4.000,00 €
IMPORTE TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS, ABONADAS Y JUSTIFICADAS MEDIANTE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.			4.000 €	4.000,00 €

ANEXO II

N.º EXPEDIENTE	NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDO	IMPORTE SUBVENCIÓN JUSTIFICADO
EXP-SUBPYMES2-10615-2021	THAINUI CANARIAS, SL	B76612878	14.435,37 €	14.435,37 €
EXP-SUBPYMES2-11536-2021	V.I.P. CANARIAS SC	J76762921	14.186,03 €	14.186,03 €
EXP-SUBPYMES2-13787-2021	AQUA SHIPPING AND TRADING SL	B38803243	8.082,42 €	8.082,42 €
IMPORTE TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS, ABONADAS Y JUSTIFICADAS MEDIANTE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.			36.703,82 €	36.703,82 €

ANEXO III

N.º EXPEDIENTE	NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	NIF	IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDO	IMPORTE SUBVENCIÓN JUSTIFICADO
EXP-SUBPYMES2-0704-2021	GLOBE DISTRIBUTORS, SL	B38753190	100.478,78 €	100.478,78 €
EXP-SUBPYMES2-2441-2021	REPUESTOS URUGUAY, SA	A38072773	695.505,92 €	695.505,92 €
EXP-SUBPYMES2-9005-2021	MANDITUR, SL	B85847150	3.731.837,29 €	3.731.837,29 €
EXP-SUBPYMES2-3345-2021	DESTILERAS SAN BARTOLOME DE TEJINA SA	A38000410	733.118,38 €	733.118,38 €
IMPORTE TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS, ABONADAS Y JUSTIFICADAS MEDIANTE LA PRESENTE RESOLUCIÓN			5.260.940,37 €	5.260.940,37 €